



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 130
4380 AC VLISSINGEN

Directoraat-generaal Klimaat
en Energie

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
F 070 378 6100 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ezk

Ons kenmerk
DGKE-PK / 39211334

Datum - 13 DEC. 2023 -
Betreft Subsidiebeschikking technische haalbaarheidsstudies
bedrijfsduurverlenging

**Subsidie voor onderzoek naar de technische mogelijkheden van
bedrijfsduurverlenging van de kerncentrale Borssele verplichtingnummer:**
[\[Klik hier om het verplichtingnummer in te vullen.\]](#)

Geachte [REDACTED]

1. Aanvraag

Op 4 november 2022 ontving ik uw brief van 2 november 2022, kenmerk DIR/BdH/GCJ/B2200043 waarin u namens N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ (hierna: EPZ) subsidie aanvraagt voor onderzoek naar de mogelijkheden van bedrijfsduurverlenging van de kerncentrale Borssele (de kerncentrale). U heeft de aanvraag aangevuld met een projectplan en begroting met uw e-mailbericht van 26 september 2023.

1.1. Procesverloop

Bij brief van 21 november 2022 heb ik de ontvangst van uw subsidieaanvraag bevestigd (met kenmerk DGKE-PK/22550295). In deze brief heb ik aangegeven dat ik vanwege staatssteunaspecten gehouden ben om de door u aangevraagde subsidie te laten beoordelen door de Europese Commissie. Tevens heb ik aangegeven zo spoedig mogelijk, doch binnen acht weken na ontvangst van het besluit van de Europese Commissie, een besluit te nemen op uw aanvraag.

1.2 Activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd

In uw aanvraag beschrijft u welke onderzoeken nodig zijn om vast te kunnen stellen of bedrijfsduurverlenging technisch haalbaar is. Het gaat hierbij om de volgende onderzoeken:

Onderzoek reactorvat

Het reactorvat is niet of nauwelijks te vervangen. De kwaliteit van het reactorvat is daarmee bepalend voor de levensduur van de kerncentrale. Door de neutronenstraling die vrijkomt bij kernsplijting gaat de elasticiteit van het reactorvat in de loop van de tijd achteruit. Met het plaatsen van proefstukken in het reactorvat, het onderzoeken van deze stukken en berekenen van de

neutronenflux, kan worden bepaald of het reactorvat bij bedrijfsduurverlenging aan de veiligheidsmarges kan blijven voldoen.

Technisch onderzoek

Met dit onderzoek wordt gezien welke grote vervangingen nodig zijn om bedrijfsduurverlenging technisch mogelijk te maken. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de systemen en onderdelen die relevant zijn voor de nucleaire veiligheid, maar ook naar elektrotechnische systemen, ICT, beveiliging, etc.

Met dit onderzoek worden drie soorten veroudering beschouwd:

- Conceptuele veroudering: veranderende regelgeving. Het gaat hierbij om het principe van het continu verbeteren van de nucleaire veiligheid.
- Technologische veroudering: techniek verandert. Zijn de juiste onderdelen nog beschikbaar? Blijft er voldoende kennis en kunde om de installatie te blijven exploiteren? Het gaat hier om de beschikbaarheid van de installatie.
- Fysische veroudering: veroudering van materialen door de tijd en gebruik. Het gaat hier om het waarborgen van de nucleaire veiligheid en de beschikbaarheid van de installatie.

Verouderingsbeheersing en veiligheidsbeoordeling

Met dit onderzoek wordt nagegaan op welke wijze veroudering beheerst kan worden. Hierbij wordt eerst de scope van het onderzoek vastgesteld: van welke onderdelen dient opnieuw te worden bewezen dat de veroudering beheerst kan worden. Vervolgens wordt gekeken bij welke van die componenten sprake is van een Time Limited Aging Analyses (TLAA), zodat bekend is van welke componenten deze TLAA moet worden herzien. In het kader van bedrijfsduurverlenging dient daarnaast de conceptuele veroudering te worden beschouwd voor een reactor die aan het einde van de periode mogelijk 80 jaar in bedrijf zal zijn. Er zal door de International Atomic Energy Agency (IAEA) een Safety Aspects of Long Term Operation (SALTO)-missie worden uitgevoerd. Dit is een uitgebreide veiligheidsbeoordeling aan de hand van de IAEA veiligheidsstandaarden en richtlijnen, waaruit suggesties voor verdere verbetering van de verouderingsbeheersing voortvloeien.

Omgevingsstudies en juridische analyses

Met deze studie wordt de reikwijdte en inhoud van de omgevingsstudies in kaart gebracht, alsmede de te toetsen alternatieven. Daarnaast wordt kaart gebracht tot welke omgevingseffecten bedrijfsduurverlenging kan leiden. Verder wordt nagegaan welke juridische aspecten voor bedrijfsduurverlenging relevant zijn.

Onderzoek brandstofcyclus

Met dit onderzoek wordt onder meer nagegaan hoe de brandstofcyclus na 2033 kan worden ingericht. Het gaat hierbij om de aankoop van grondstoffen, het laten vervaardigen van splijtstof en de opwerking van verbruikte splijtstof of het opslaan van splijtstof. Onderdeel van dit onderzoek is of de huidige brandstofcyclus met opwerking kan worden voortgezet na 2033. De keuze tussen opwerking of opslag zal ook onderdeel uitmaken van de door EPZ op te stellen milieueffectrapportage. Tevens maakt de belading van de reactor onderdeel uit

van dit onderzoek, waarbij ook rekening wordt gehouden met de uitkomsten van het onderzoek naar het reactorvat.

1.3 Beoordeling van uw aanvraag

In het Coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' van 15 december 2021 is opgenomen dat de coalitiepartijen een rol zien voor kernenergie in de energietransitie: *'Kernenergie kan in de energiemix een aanvulling zijn op zon, wind en geothermie en kan worden ingezet voor de productie van waterstof. Ook maakt het ons minder afhankelijk van de import van gas.'* Specifiek over bedrijfsduurverlenging is in het coalitieakkoord opgenomen: *'Daarom blijft de kerncentrale in Borssele langer open, met uiteraard oog voor de veiligheid.'*

Op weg naar een klimaatneutraal Nederland uiterlijk in 2050 heeft het kabinet de ambitie om de elektriciteitsproductie in ons land uiterlijk in 2040 CO₂-neutraal te maken.¹ Kerncentrale Borssele heeft een elektrisch vermogen van 481 MW, waarmee zij jaarlijks ongeveer 3,8 miljoen MWh aan CO₂-neutrale elektriciteit kan produceren. Bedrijfsduurverlenging van Kerncentrale Borssele na 2033 kan een bijdrage leveren aan het behalen van de CO₂ reductiedoelstellingen voor 2040 en daarna.

Eerder heeft u bij brief van 29 mei 2020, kenmerk DIR/CWO/ROO/B2000031 aangegeven geen technische belemmeringen te verwachten voor een veilige verlenging van de bedrijfsduur, maar dat wel uitgebreid technisch onderzoek nodig is voordat hier een definitief besluit over kan worden genomen. U heeft aangegeven dat de technische bedrijfsduur van de kerncentrale met name bepaald wordt door hoe lang componenten die niet vervangen kunnen worden, zoals het reactorvat, veilig in bedrijf kunnen blijven. Van de componenten die wel vervangen kunnen worden, zal vastgesteld moeten worden of vervanging noodzakelijk is.

De aandelen in EPZ zijn voor 70% in handen van de ZEH Energy N.V. (hierna: ZEH) en voor 30% in handen van Energy Resources Holding B.V. (hierna: ERH). Het stemrecht is gelijk verdeeld over beide aandeelhouders van EPZ. Vanwege marktrisico's en politieke onzekerheden is de aandeelhoudersstrategie van ZEH en ERH gericht op het buiten bedrijf stellen van de kerncentrale op 31 december 2033. De aandeelhouders van EPZ zijn niet bereid om de voor bedrijfsduurverlenging benodigde onderzoeken te bekostigen.

De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd geven invulling aan de ambitie zoals opgenomen in het coalitieakkoord om kerncentrale Borssele langer op te houden, mits dat veilig kan. De in de subsidieaanvraag omschreven studies beogen antwoord te geven op de vraag of bedrijfsduurverlenging technisch mogelijk is en welke investeringen in de kerncentrale daarvoor nodig zijn. De uitkomsten van deze studies zijn nodig om een goed onderbouwde beslissing te kunnen nemen over bedrijfsduurverlenging van kerncentrale Borssele na 2033. Daarmee passen de activiteiten zoals beschreven in uw aanvraag binnen het kader van het kabinetsbeleid voor kernenergie.

¹ Kamerstukken II 2020/21, 32645, nr. 116, p.1

Goed om hier op te merken is dat de onderzoeken voor bedrijfsduurverlenging een andere reikwijdte en doelstelling hebben dan de verplichte periodieke veiligheidsanalyses voor de reguliere bedrijfsvoering van de kerncentrale. De onderzoeken voor bedrijfsduurverlenging zijn gericht op bedrijfsvoering na 2033. De huidige 10 jaarlijkse evaluatie (10EVA2023) is gericht op de periode 2023-2033. De onderzoeken voor bedrijfsduurverlenging zien uitdrukkelijk op de periode daarna.

Het door u ingediende projectplan ziet op zowel de technische als de bedrijfseconomische haalbaarheid van bedrijfsduurverlenging. Het projectplan ziet tevens op het voorbereiden van de aanvraag voor de wijziging van de Kernenergievergunning en eventueel benodigde investeringen. Daarmee is het projectplan breder dan de technische haalbaarheidsstudies alleen. In het kader van deze subsidie is het projectplan relevant voor zover het ziet op de uitvoering van de technische haalbaarheidsstudies (zie 2.6, verplichting 1 en 4).

Met de technische onderzoeken voor bedrijfsduurverlenging zal moeten worden aangetoond of de kerncentrale ook na 2033 veilig in bedrijf kan worden gehouden en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn. De toezichthouder, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is betrokken bij het traject van bedrijfsduurverlenging. De ANVS zal onder meer het toetsingskader voor de verouderingsstudies vaststellen en betrokken zijn bij de hierboven genoemde SALTO missie. Tevens zal de ANVS de bewijsvoering beoordelen en een besluit nemen of voldoende is aangetoond dat bedrijfsvoering langer dan 60 jaar veilig mogelijk is.

1.4 Europeesrechtelijke aspecten

Op grond van artikel 7 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies verleen ik geen subsidie als dit naar mijn oordeel leidt tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU).

Vanwege staatssteunaspecten heb ik mijn voornemen om subsidie te verlenen voor de in uw subsidieaanvraag opgenomen activiteiten ter voorafgaande goedkeuring aan de Europese Commissie voorgelegd.

De Europese Commissie heeft bij besluit met kenmerk C(2023)6880 final van 17 oktober 2023 (SA.107732 (2023/N)) haar goedkeuring verleend aan de onderhavige steunverlening. Uit het goedkeuringsbesluit heb ik de volgende voorwaarden verwerkt in dit subsidiebesluit. De Europese Commissie acht het gerechtvaardigd dat 100% van de kosten van de studies worden gesubsidieerd, maar verbindt daar wel een terugbetalingsverplichting (claw back) aan voor het geval dat de aandeelhouders en u de bedrijfsvoering na 2033 toch voortzetten. In dat geval dienen u of de aandeelhouders 40% van de kosten voor de haalbaarheidstudies terug te betalen (overweging 60).

Verder overweegt de Europese Commissie dat u in geen geval meer steun mag ontvangen dan de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de studies. De Europese Commissie overweegt daarnaast dat de resultaten van de studies alleen een

voordeel inhouden in het geval dat u de bedrijfsvoering na 2033 daadwerkelijk voortzet. In dat geval deelt u in de kosten en wordt de steunintensiteit gelimiteerd tot 60%. Hiermee wordt aangesloten bij punt 453 van de Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van klimaat, milieubescherming en energie 2022 (2022/C 80/01) (overweging 61).

Ik heb geconstateerd dat EPZ geen onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in paragraaf 2.2 van de richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (2024/C 249/01). Ik heb verder geconstateerd dat er tegen EPZ geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij eerder toegekende steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard. Voorts heb ik vastgesteld dat met de uitvoering van dit project niet is begonnen dan na de aanvraag van 1 november 2022. Er gaat derhalve - onder meer om deze reden - een stimulerend effect uit van deze subsidieverlening aan EPZ.

Het goedkeuringsbesluit van de Europese Commissie wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van het directoraat-generaal Mededinging van de Europese Commissie.² De steunverlening zal tevens worden gepubliceerd op de transparantiewebsite van de Europese Commissie [State Aid Transparency Public Search \(europa.eu\)](https://stateaid.transparency.europa.eu). De volledige tekst van de onderhavige subsidiebeschikking wordt gepubliceerd op de website [Rijksoverheid.nl](https://rijksoverheid.nl).³

1.5 Bewaartermijn boekhouding

Ik wijs u erop dat de Europese Commissie nog gedurende tien jaar na de verstrekking van deze subsidie deze achteraf kan controleren. Ik raad u aan de relevante documenten met betrekking tot deze subsidie gedurende deze periode te bewaren.

2. Besluit

In het kader van mijn beleid gericht op energie en duurzaamheid verleen ik u hierbij, op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies, subsidie voor de uitvoering van onderzoek naar de technische mogelijkheden van bedrijfsduurverlenging van de kerncentrale Borssele, waarvoor u subsidie hebt aangevraagd.

2.1 Periode

De activiteiten dienen te worden uitgevoerd in de periode van 2 november 2022 tot en met 31 december 2033.

2.2 Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag zal 100% van de subsidiabele kosten bedragen, met dien verstande dat, indien ter zake van de subsidiabele kosten of een deel daarvan reeds uit anderen hoofde vanwege een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is verstrekt, slechts een zodanig bedrag aan subsidie wordt verstrekt, dat

² [Search on Competition \(europa.eu\)](https://stateaid.transparency.europa.eu).

³ [Onderwerpen | Staatssteun | Rijksoverheid.nl](https://rijksoverheid.nl)

het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan 100 % van de subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag kan niet meer bedragen dan toegestaan volgens de toepasselijke Europese steunkaders.

De subsidie wordt ten hoogste vastgesteld op € 11.300.000,- inclusief eventueel verschuldigde belastingen, waaronder de eventueel niet verrekenbare btw, gelet op de gegevens opgenomen in uw aanvraag en is berekend volgens de bij uw aanvraag gevoegde begroting.

Indien de aandeelhouders hun strategie aanpassen en mede op basis van de uitkomsten van deze technische haalbaarheidsstudies besluiten om alsnog de bedrijfsvoering van kerncentrale Borssele na 2033 voor te zetten, dan dienen de aandeelhouders of u financieel bij te dragen aan de kosten van de technische haalbaarheidsstudies. In dat geval is conform het Europese goedkeuringsbesluit een terugbetalingsverplichting (clawback) van toepassing. Zie alinea 1.4: conform het goedkeuringsbesluit van de Europese Commissie bedraagt het subsidiebedrag dan 60% van de totale subsidiabele kosten. De terugbetalingsverplichting ontstaat voor zover reeds meer dan 60% van de subsidiabele kosten is uitbetaald. Zie alinea 2.6, verplichting 11.

2.3 Subsidiabele kosten

U heeft mij aangegeven geregistreerd te zijn als ondernemer voor de btw en deze te kunnen verrekenen via uw btw-aangifte. Om deze reden maakt de btw geen onderdeel uit van de subsidiabele kosten.

De volgende, rechtstreeks aan het project toe te rekenen kosten, daadwerkelijk gemaakt in de voornoemde periode en die betaald zijn vóór 31 december 2033 worden door mij subsidiabel geacht:

- interne kosten op basis van gebruik van de vaste-uurtarief-systematiek, waarbij gebruik wordt gemaakt van een uurtarief van:
 - Senior management 200 €;
 - Project management 175 €;
 - Project engineer 150 €;
 - Project medewerker 125 €.

Gezien de relatief lange looptijd van deze subsidie, kunt u de hier opgenomen uurtarieven indexeren conform CBS 'Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100), bedrijfstak Nijverheid en energie'.⁴

- aan derden verschuldigde kosten die direct voor de subsidiabele activiteiten worden gemaakt, bijvoorbeeld door uitbesteding van een deel van de subsidiabele activiteit en kosten van voor de subsidiabele activiteit geleverde goederen en diensten;

De vóór indiening van de aanvraag gemaakte kosten komen niet voor subsidie in aanmerking.

⁴ [StatLine - Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers \(2010=100\) \(cbs.nl\)](https://statline.cbs.nl)

Voor de toepassing van de hierboven genoemde punten geldt, dat winstopslagen bij transacties binnen een groep alleen in aanmerking zijn genomen voor zover het gebruikelijk is om die winstopslagen ook bij soortgelijke transacties buiten de groep in rekening te brengen.

2.4 BTW

U heeft mij opgegeven dat u btw-plichtig bent. Aangezien u de btw met de fiscus kunt verrekenen, behoort de btw niet tot de subsidiabele kosten. De subsidie die verstrekt wordt is inclusief eventueel verschuldigde belastingen, waaronder de eventueel niet verrekenbare btw.

2.5 Subsidiabele kosten voor dit project

Op grond van uw projectplan en begroting raam ik de subsidiabele kosten voor dit project op:

Op in totaal ten hoogste € 11.300.000,- inclusief eventueel verschuldigde belastingen, waaronder de eventueel niet verrekenbare btw gelet op de gegevens opgenomen bij uw aanvraag en is berekend volgens de bij uw aanvraag gevoegde begroting en aangevuld met de door u aangeleverde en hieronder ingevoegde tabel.

Omschrijving	Kaistroom												Totaal in mln euro
inschatting onderzoekskosten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
Reactorvat en technische onderzoeken	1,4	0,6	0,7	0,6	0,5	0,9	0,9	-	-	-	-	-	5,6
Omgevingsstudies en juridische analyses	0,1	0,3	0,5	0,4	0,4	0,2	0,1	-	-	-	-	-	2,0
Splijtstofcyclus analyses en (contract)scenario's	-	0,1	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
Projectteam en business case	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	-	-	-	1,7
Inkoop - ICT - administratie - faciliteiten - ondersteuning - accountants	1,7	1,2	1,6	1,4	1,1	1,3	1,2	0,2	0,1	-	-	-	9,8
Ondersteuning - 5%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	-	-	-	0,5
Ondersteuning - 10%	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	-	-	-	1,0
Totaal	2,0	1,4	1,8	1,6	1,3	1,5	1,4	0,2	0,1	-	-	-	11,3

2.6 Verplichtingen

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

1. U dient het project uit te voeren overeenkomstig het in de aanvraag omschreven doel, namelijk beantwoording van de vraag of bedrijfsduurverlenging technisch mogelijk is en op basis van het ingediende projectplan - voor zover het ziet op de uitvoering van technische haalbaarheidsstudies - en binnen de daarin voorziene tijdsduur.
2. U dient mij onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet geheel of niet tijdig aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.
3. Gezien de relatief lange doorlooptijd van het project kan gedurende de uitvoering daarvan blijken dat voor bepaalde onderwerpen of onderdelen nader onderzoek nodig is. U dient hier inzicht in te geven in de onder verplichting 4 genoemde jaarlijkse verslagen.
4. U dient mij schriftelijk verslag uit te brengen over de voortgang van het project. In dit verslag dient duidelijk inzicht te worden gegeven in de voortgang van het project in vergelijking met de voorziene tijdsduur en

- kosten zoals opgenomen in het projectplan. In dit verslag zal voor de kosten tevens een realisatietabel worden opgenomen. Het eerste verslag brengt u uit over de periode van zes maanden na de datum van de beschikking; de volgende verslagen steeds over de daarop volgende periode van twaalf maanden. Alle verslagen dienen binnen twee maanden na afloop van de betrokken periode bij mij ingediend te zijn.
5. De inrichting van uw administratie dient zodanig te zijn dat deze aansluit bij de door u ingediende begroting en daaruit te allen tijden op eenvoudige en duidelijke wijze de rechtstreeks aan het project te rekenen kosten kunnen worden afgelezen. Ter zake van de loonkosten dient door middel van een urenadministratie vastgestelde urenverantwoording aanwezig te zijn.
 6. Bij gebruik van een integrale kostensystematiek: uiterlijk bij de aanvraag om subsidievaststelling dient een rapport van feitelijke bevindingen over de uitkomst van het onderzoek van een accountant betreffende de gehanteerde integrale kostensystematiek aanwezig te zijn (zie bijlage 2).
 7. Op mijn verzoek dient u inlichtingen te verschaffen omtrent de voortgang of resultaten van het project. U bent verplicht om op mijn verzoek medewerking te verlenen aan een evaluatie van het beleid op grond waarvan deze subsidie is verstrekt. Deze verplichtingen gelden tot vijf jaar na de datum van de beschikking tot subsidievaststelling.
 8. U doet mij onverwijld schriftelijke mededeling van de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot het op u van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tot verlening van surseance van betaling aan u of tot faillietverklaring van u.
 9. Uiterlijk binnen 13 weken na de in deze beschikking genoemde einddatum of na de mededeling zoals bedoeld in de onder 11 opgenomen verplichting, dient u bij mij schriftelijk een verzoek om subsidievaststelling in. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van:
 - a. Een eindrapport waarin verloop en eindresultaten van het gesubsidieerde project zijn vastgelegd;
 - b. Een gespecificeerde opgave van alle rechtstreeks aan het project toe te rekenen werkelijk gemaakte kosten, opgesteld conform de door u ingediende begroting;
 - c. Een controleverklaring conform het in bijlage 1 van deze beschikking opgenomen controleprotocol.
 10. U voert het project uit in overeenstemming met de verplichtingen zoals opgenomen in het goedkeuringsbesluit van de Europese Commissie. Dit houdt, onder meer, in dat op verzoek van de Europese Commissie, de verslagen zoals genoemd in 2.6.4 van dit besluit gedeeld kunnen worden met de Europese Commissie.
 11. U dient mij uiterlijk binnen twee weken na de wijziging van de aandeelhouderstrategie (zoals genomen in paragraaf 2.2 van dit besluit) op de hoogte te stellen van deze wijziging. Indien op het moment van de wijziging reeds meer dan 60% van de subsidiabele kosten is uitbetaald, dient u overeenkomstig verplichting 9 een verzoek om subsidievaststelling in. U dient mij na de subsidievaststelling binnen zes weken het meerdere boven de 60% van de subsidiabele kosten terug te betalen.

12. In het geval er activiteiten door een derde of derden worden uitgevoerd, dient opdrachtverlening aan deze derde(n) plaats te vinden op basis van transparante criteria en marktconforme tarieven.

2.7 Subsidievaststelling

De beschikking tot subsidievaststelling zal ik geven binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag daartoe dan wel nadat de voor het indienen ervan geldende termijn genoemd in verplichting 9 is verstreken. Indien de beschikking niet binnen 13 weken kan worden gegeven zal ik u daarvan in kennis stellen en daarbij een redelijke termijn noemen waarbinnen de beschikking tegemoet gezien kan worden.

2.8 Voorschot

Ik verleen u bij deze een voorschot van EUR 2 miljoen. Het voorschot zal worden betaald binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking op uw bankrekeningnummer: NL 90 ABNA 0244668442 ten name van N.V. Elektriciteits-Produktie maatschappij Zuid-Nederland EPZ.

Verdere voorschotten worden in de jaren 2024 tot en met 2033 jaarlijks op aanvraag aan u verstrekt. U dient jaarlijks voor 1 maart een aanvraag voor een voorschot in te dienen. Deze aanvraag dient te worden onderbouwd met een projectplanning en een begroting op jaarbasis.

2.9 Advies

Om eventuele problemen met de accountantscontrole op uw financiële verantwoording te voorkomen adviseer ik u om uw accountant zo vroeg mogelijk te betrekken.

3. Correspondentie

Alle correspondentie met betrekking tot deze subsidie dient u, met vermelding van bovenstaand verplichtingsnummer, te zenden naar:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
t.a.v. Programmadirectie Kernenergie
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

De Minister voor Klimaat en Energie,



R.A.A. Jetten

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister voor Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van deze brief vermelde datum.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit alsmede de reden(en) waarom het besluit niet juist wordt gevonden. Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van dit besluit en eventueel andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen. Het bezwaar schort de werking van dit besluit niet op.

Bijlage 1

Controleprotocol beschikking tot (incidentele) subsidieverlening van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

1. Uitgangspunten

1.1. Doelstelling

Dit protocol heeft als doel het geven van aanwijzingen over de reikwijdte en de diepgang van de controle aan de accountant, belast met de controle van de door de subsidieontvanger bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in te dienen financieel verslag opgenomen in de aanvraag om subsidievaststelling. Financiële afrekening door EZK of LNV vindt plaats op basis van het in de aanvraag tot subsidievaststelling opgenomen financieel verslag als bedoeld in [artikel 50 van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies](#), voorzien van een controleverklaring van de accountant.

1.2. Definities

- *Accountant*: een registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent als bedoeld in [artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek](#) aan wie de subsidieontvanger de opdracht heeft toegekend de aanvraag tot subsidievaststelling te controleren.
- *Subsidieontvanger*: een natuurlijke of rechtspersoon of diens gemachtigde aan wie namens EZK of LNV een subsidie is verstrekt.
- *Controleverklaring*: een schriftelijke verklaring van de accountant inhoudende een oordeel over de juistheid, de volledigheid en de financiële rechtmatigheid van een aanvraag tot subsidievaststelling.

1.3. Wet- en regelgeving

Voor de controle van het financieel verslag is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:

- de voorwaarden en verplichtingen die in de (bijlagen bij) de beschikking tot subsidieverlening (of wijzigingen daarin) tot toetsingskader voor de accountant worden benoemd, voor zover dit de door hem te controleren financiële rechtmatigheid van het verslag betreft;
- indien de subsidieontvanger een aanbestedende dienst is volgens artikel 1.1 van de [Aanbestedingswet 2012](#); de Aanbestedingswet 2012, het [Aanbestedingsbesluit](#) en de [Gids Proportionaliteit](#).

Bij de uitvoering van de controle stelt de accountant vast dat:

- a. in het financieel verslag:

- 1°. geen kosten als subsidiabel zijn opgenomen die niet voor subsidie in aanmerking komen op grond van het toetsingskader in de beschikking tot subsidieverlening;
- 2°. uitsluitend kosten als subsidiabel zijn opgenomen die zijn gemaakt binnen de subsidiabele periode en voor rekening komen van de subsidieontvanger;
- b. de subsidieontvanger opgave doet van alle opbrengsten, waaronder subsidies, waarmee het programma / de activiteit waarop de subsidie betrekking heeft, mede is gefinancierd;
- c. ingeval de subsidie strekt tot uitvoering van een project, kosten en opbrengsten aantoonbaar zijn gemaakt in het kader van de uitvoering van het projectplan en in overeenstemming met de bijbehorende projectbegroting waarop de beschikking tot subsidieverlening betrekking heeft.

2. Controleaanpak

2.1. Eisen voor de controleaanpak

De controle moet voldoen aan de controlestandaarden die onderdeel zijn van de [nadere voorschriften Controle- en overige standaarden](#) (NV COS), die door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn vastgesteld.

Voor de controle van aanbestedende diensten geldt dat bij aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen voor de financiële rechtmatigheid van de in het financieel verslag opgenomen kosten de in dit protocol opgenomen goedkeuringstoleranties worden gehanteerd.

2.2. Materialiteit: goedkeuringstoleranties en gewenste zekerheid

Bij zijn oordeelsvorming over de naleving van de subsidievoorwaarden streeft de accountant naar een redelijke mate van zekerheid. Indien dit begrip voor het gebruik van statistische technieken gekwantificeerd moet worden, wordt een betrouwbaarheid van 95% gehanteerd.

Een controleverklaring met een goedkeurende strekking impliceert dat, gegeven eerder genoemde betrouwbaarheid, de som van de afwijking en de onzekerheid niet groter is dan twee procent van het totaalbedrag aan subsidiabele kosten dat in het financieel verslag wordt verantwoord. De hierna vermelde goedkeuringstoleranties zijn in dit kader van toepassing voor de bepaling van de strekking van de af te geven controleverklaring.

Materialiteitstabel	Controleverklaring		
	Goedkeurend	Beperking	Oordeelonthouding/Afkeuring
Fouten in het financieel overzicht en onzekerheden in de controle	≤ 2 %	> 2 % en ≤ 4 %	> 4%

3. Verslaglegging

De accountant legt de uitkomsten van de controle vast in een controleverklaring. Hiervoor wordt de meest actuele NBA-voorbeeldtekst in de Handleiding

Regelgeving Accountancy, deel 3, sectie II, hoofdstuk 10.3: 'Controleverklaring bij een subsidiedeclaratie in de (semi)publieke sector' als basis gehanteerd. In de verklaring dient te staan dat de accountant dit accountantsprotocol heeft gevolgd.

4. Reviewbeleid

De minister van EZK of LNV heeft als subsidieverstrekker te allen tijde de mogelijkheid een review uit te voeren of te laten uitvoeren bij de accountant belast met het onderzoek naar de informatie opgenomen in de aanvraag tot vaststelling teneinde na te gaan of het onderzoek met inachtneming van de relevante regelgeving van de NBA en dit accountantsprotocol is uitgevoerd. Deze reviews komen niet in de plaats van andere controles dan wel reviews uitgevoerd door de Algemene Rekenkamer.

De accountant belast met het onderzoek en verantwoordelijk voor het verstrekken van het accountantsproduct bij de aanvraag tot vaststelling stemt er mee in dat de onderzoeksdossiers ten behoeve van bovengenoemde reviews integraal aan de reviewers ter inzage worden gegeven. Voorts zal de accountant, schriftelijk dan wel mondeling, alle gevraagde gegevens verstrekken die in het kader van voornoemde reviews worden opgevraagd. In dit kader wordt verwezen naar de bepalingen in hoofdstuk 6, paragraaf 1, van de Comptabiliteitswet 2016.

Bijlage 2: Rapport van feitelijke bevindingen

Het rapport van feitelijke bevindingen bedoeld in de beschikking tot subsidieverlening wordt opgesteld in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 4400N "Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden". In het rapport van feitelijke bevindingen rapporteert de accountant over de hieronder genoemde aspecten en aandachtspunten van de integrale kostensystematiek.

1. Beschrijving integrale kostensystematiek

Opzet systematiek

- 1.1 Welke kostendragers gebruikt de organisatie in de integrale kostensystematiek?
- 1.2 Hoe worden de indirecte kosten toegerekend aan de kostendragers?
- 1.3 Worden de jaarlijkse tarieven op basis van de integrale kostensystematiek voorcalculatorisch vastgesteld? *Als de subsidieontvanger jaarlijks vooraf de tarieven vaststelt, is aan het begin van het jaar duidelijk wat de tarieven van dat jaar zijn. Deze tarieven worden gehanteerd bij begroting en ook bij de vaststelling van projecten. Als de subsidieontvanger niet met voorcalculatorische tarieven werkt dan toelichten.*
- 1.4 Hoe worden de uitgangscijfers bepaald die voor de jaarlijkse berekening van de tarieven gebruikt worden?
- 1.5 Sinds wanneer wordt deze integrale kostensystematiek door de organisatie toegepast?
- 1.6 Is er een wijziging van de integrale kostensystematiek gepland en zo ja wanneer?

Over personeelskosten

- 1.7 Is het personeel ingedeeld in tariefgroepen? Zo ja, welke?
- 1.8 Hoe wordt het aantal direct productieve uren per voltijd werknemer berekend en wat is het aantal direct productieve uren per voltijd werknemer? Is dit aantal gelijk voor alle personen? Zo nee, licht toe.

Over machines en apparatuur

- 1.9 Zijn de kosten voor machines en apparatuur onderdeel van de integrale kostensystematiek? Zo ja, geldt dat voor alle machines en apparatuur of zijn er ook machines en apparaten die in projecten als aparte post worden begroot?

2. Basisvoorwaarden integrale kostensystematiek

- 2.1 De toerekeningssystematiek en -principes (verdeelsleutels en -mechanismen van indirecte kosten; normen voor percentages, etc.) worden in de hele organisatie stelselmatig toegepast.
- 2.2 Kosten worden op een bedrijfseconomische aanvaardbare en stelselmatige wijze aan kostendragers toegerekend. Deze toerekening is transparant en controleerbaar.
- 2.3 Specifieke indirecte kosten van bepaalde activiteiten worden niet toegerekend aan andere activiteiten. *Bijvoorbeeld: specifieke indirecte kosten van onderwijsactiviteiten worden niet toegerekend aan onderzoeksactiviteiten en specifieke indirecte kosten van de marketingafdeling worden niet toegerekend aan R&D activiteiten.*
- 2.4 Toerekenbare indirecte kosten worden evenredig omgeslagen over de activiteiten.
- 2.5 Directe kosten worden niet nogmaals meegenomen in de indirecte kosten.
- 2.6 In de systematiek zijn geen winstopslagen opgenomen¹
- 2.7 In de systematiek zijn geen toeslagen voor risico's opgenomen.

¹Winstopslagen bij transacties binnen een groep worden wel in aanmerking genomen, maar alleen voor zover het gebruikelijk is die winstopslagen ook bij soortgelijke transacties buiten de groep in rekening te brengen (art. 10 lid 5 Kaderbesluit nationale EZ subsidies).

3. Niet in de integrale kostensystematiek op te nemen kostencomponenten

- 3.1 Kosten van algemene research.¹
- 3.2 Kosten die al door de overheid of derden zijn of worden gefinancierd. *Bijvoorbeeld afschrijvingskosten van reeds gefinancierde gebouwen, installaties en apparatuur.*
- 3.3 Kosten die het gevolg zijn van buitensporige of roekeloze uitgaven.²
- 3.4 Kosten die door crediteuren in rekening worden gebracht bij te laat betalen.
- 3.5 Kosten van incurante voorraden.
- 3.6 Kosten van vaste activa als gevolg van leegstand buiten de normale bezetting.
- 3.7 Kosten van externe subsidie-adviseurs voor zover deze specifiek betrokken zijn bij de aanvraag van individuele projecten.

- 3.8 Voorzieningen en reserveringen voor verliezen en schulden³.
- 3.9 Alle indirecte belastingen, waaronder BTW, voor zover die kunnen worden teruggevorderd of verrekend.
- 3.10 Bemiddelingskosten, transactiekosten en provisies bij het afsluiten van leningen.
- 3.11 Bemiddelingskosten, transactiekosten en provisies bij het beleggen van geld.
- 3.12 Rentekosten, met uitzondering van rente voor gebouwen en technische installaties, mits toerekenbaar aan de subsidiabele activiteiten.
- 3.13 Rekenrente op met eigen vermogen gefinancierde activa⁴
- 3.14 Wisselkoersverliezen.

¹Onder algemene research valt basisonderzoek, waaronder het eerste geldstroom onderzoek van universiteiten. De directe kosten van algemene research mogen niet zonder meer deel uitmaken van de integrale kostensystematiek. De indirecte kosten die aan algemene research zijn verbonden kunnen wel deel uitmaken van de systematiek, mits deze kosten evenredig worden omgeslagen over alle activiteiten.

²Van *buitensporige uitgaven* is sprake als subsidie-ontvanger beduidend meer betaalt voor producten, diensten of personeel dan tegen de gangbare markttarieven, waardoor een vermijdbaar verlies wordt geleden of een vermijdbare hoge prijs wordt betaald. *Roekeloze uitgaven* betreft het onzorgvuldig omgaan met het selecteren van producten, diensten of personeel waardoor eveneens een vermijdbaar verlies wordt geleden of een vermijdbare hoge prijs wordt betaald.

³Deze uitsluiting betreft reserveringen en voorzieningen die niet rechtstreeks aan kosten voor normale bedrijfsuitoefening verbonden zijn. Overlopende activa en passiva zijn dus niet uitgesloten.

⁴Voor universiteiten geldt hier een uitzondering, voor zover activa van universiteiten beslag leggen op eigen vermogen en voor zover die activa toerekenbaar zijn aan de subsidiabele activiteiten. Als rekenrente moet dan de 10-jaars rente van de Bank Nederlandse Gemeenten per primo van een betreffend jaar gehanteerd worden.